

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 31

Jorge Garmendia acaba de recibir una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que le reconocen una pensión de jubilación con un complemento de demora en virtud del artículo 210.2 de la Ley General de la Seguridad Social porque ha cotizado un determinado tiempo por encima de su edad ordinaria de jubilación.

Jorge Garmendia fue padre en el mes de julio del año 1995. Había dejado de trabajar en agosto de 1994 porque quería tener hijos con su esposa Adela Rodríguez y planeaba dedicarse íntegramente a su cuidado. Jorge estuvo sin trabajar hasta que el menor cumplió 5 años que retomó el trabajo por cuenta ajena.

En 2001 decidieron adoptar un menor de 6 años llegado desde el extranjero. En esta ocasión, fue Adela la que abandonó el trabajo por cuenta ajena varios meses antes de viajar al extranjero para cerrar el papeleo derivado de la adopción. En su vida laboral no constan cotizaciones en las 16 semanas posteriores a la adopción.

En esta familia son auténticos fanáticos de la jubilación demorada regulada en el artículo 210.2 de la Ley General de la Seguridad Social y Adela tampoco accedió a la jubilación en el momento del cumplimiento de su edad ordinaria de jubilación, sino que siguió cotizando a través de un convenio especial durante 19 meses.

1 En relación al complemento de demora reconocido a Jorge Garmendia por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, señale la respuesta IMPOSIBLE:

- A. Podrá ser de un 4%.
- B. Podrá ser de un 6%.
- C. Podrá ser de un 8%.
- D. Podrá ser de un 10%.

2 Señale la respuesta CORRECTA sobre la cotización a la Seguridad Social que tuvo que realizar Jorge Garmendia por el trabajo que realizó una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación:

- A. Estará exento de cotización.
- B. Solo deberá cotizar por incapacidad temporal de contingencias comunes y por todas las contingencias profesionales.
- C. Solo deberá cotizar por incapacidad temporal de contingencias comunes, por todas las contingencias profesionales y por la cotización especial de solidaridad del 9%.
- D. Solo deberá cotizar por incapacidad temporal de contingencias profesionales y por todas las contingencias comunes.

3 ¿Qué beneficios podrá obtener Jorge Garmendia como consecuencia del nacimiento de su hijo en 1995 a efectos de las prestaciones contributivas de jubilación e incapacidad permanente?

- A. Tendrá derecho a los 112 días por parto y al beneficio por cuidado de hijos por un período de 270 días.
- B. Tendrá derecho a los 112 días por parto.
- C. Tendrá derecho al beneficio por cuidado de hijos por un período de 270 días.
- D. No tendrá derecho a ningún beneficio.

4 ¿Tendrá Adela derecho al reconocimiento de 112 días por el menor incorporado a la unidad familiar en el año 2001, en un momento en el que ella no tenía obligación de cotizar?

- A. No.
- B. Sí, a los exclusivos efectos de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente.
- C. Sí, a los exclusivos efectos de las prestaciones de jubilación y muerte y supervivencia.
- D. Sí, a los exclusivos efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia e incapacidad permanente.

5 Suponiendo que no existen otras cotizaciones más allá del convenio especial de Adela a partir de su edad ordinaria de jubilación, ¿tendrá derecho a un complemento de demora en su pensión de jubilación al acceder a la misma 19 meses después de su edad ordinaria?

- A. No.
- B. Sí, equivalente al 4%.
- C. Sí, equivalente al 6%.
- D. Sí, equivalente al 8%.

Andrés Martín es titular de una unidad de convivencia que percibe el Ingreso Mínimo Vital. La unidad está formada por su mujer Rosalinda y sus dos hijos Mateo y Rocío. El 8 de junio de 2026 Andrés fallece y se extingue el Ingreso Mínimo Vital (al ser una de las causas de extinción del artículo 18 de la Ley del Ingreso Mínimo Vital). Rosalinda presenta una nueva solicitud el día 23 de septiembre de 2026 para la nueva unidad de convivencia que forma con sus dos hijos ya que mantiene el cumplimiento de todos los requisitos.

6 ¿Desde qué día tendrá efectos económicos el derecho al Ingreso Mínimo Vital que tiene la unidad de convivencia formada por Rosalinda y sus dos hijos?

- A. Desde el 9 de junio de 2026.
- B. Desde el 1 de julio de 2026.
- C. Desde el 23 de septiembre de 2026.
- D. Desde el 1 de octubre de 2026.

7 El hogar donde residen Rosalinda y sus dos hijos sufre un grave incendio y la unidad de convivencia tiene que desplazarse al domicilio de los padres de Rosalinda de manera temporal. ¿Podrán seguir formando una unidad de convivencia independiente Rosalinda y sus dos hijos?

- A. No, deberán integrarse en la unidad de convivencia junto a los padres de Rosalinda porque hay vínculo familiar hasta segundo grado.
- B. Sí, tendrán la consideración de unidad de convivencia independiente durante los 6 meses siguientes al incendio aunque convivan con los padres de Rosalinda.
- C. Sí, tendrán la consideración de unidad de convivencia independiente durante el año siguiente al incendio aunque convivan con los padres de Rosalinda.
- D. Sí, tendrán la consideración de unidad de convivencia independiente durante los 3 años siguientes al incendio aunque convivan con los padres de Rosalinda.

8

Rosalinda quiere acceder a una jubilación anticipada voluntaria ya que solo le quedan 2 años para cumplir su edad ordinaria de jubilación. Los últimos 6 meses ha estado percibiendo la prestación contributiva por desempleo. En caso de acceder en este momento a la jubilación anticipada, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Su pensión de jubilación no se verá reducida.
- B. Su pensión de jubilación se verá reducida utilizando los coeficientes previstos en el artículo 207 para la jubilación anticipada involuntaria.
- C. Su pensión de jubilación se verá reducida utilizando los coeficientes previstos en el artículo 208 para la jubilación anticipada voluntaria.
- D. Su pensión de jubilación se verá reducida en el resultado de aplicar un coeficiente reductor del 0,5% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

9

Si Rosalinda realizó el servicio social femenino obligatorio por un período de 6 meses, ¿se le computará al acceder a la jubilación anticipada voluntaria?

- A. Sí, se le computarán 6 meses a los exclusivos efectos de cumplir el período mínimo de cotización de 35 años.
- B. Sí, se le computarán 6 meses a todos los efectos.
- C. Sí, se le computará 1 año a los exclusivos efectos de cumplir el período mínimo de cotización de 35 años.
- D. Sí, se le computará 1 año a todos los efectos.

La empresa “ARENAL SL” está compuesta por los hermanos García Arenal que tienen un 35% de la sociedad cada uno de ellos. No conviven en el mismo domicilio. El otro 30% está en posesión de Mar Alameda que ejerce el cargo de Administradora Única y tiene asignadas las funciones de dirección y gerencia de la compañía. Los dos hermanos García Arenal trabajan, aunque sin un cargo directivo, en la empresa.

La empresa, por unos problemas de tesorería interna, no puede pagar las cuotas de sus trabajadores por cuenta ajena del mes de junio de 2026, habiendo cumplido las pertinentes obligaciones de liquidación.

10

¿En qué Régimen de la Seguridad Social deben quedar encuadrados los hermanos García Arenal por su actividad en la empresa “ARENAL SL”?

- A. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- B. En el Régimen General de la Seguridad Social.
- C. Excluidos del sistema de la Seguridad Social.
- D. En el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en función de los estatutos de la sociedad.

11

¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe quedar encuadrada Mar Alameda?

- A. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en todo caso.
- B. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, salvo prueba en contrario.
- C. En el Régimen General de la Seguridad Social, en todo caso.
- D. En el Régimen General de la Seguridad Social, salvo prueba en contrario.

12 **¿Cuándo se iniciará la vía ejecutiva por las cuotas impagadas por la empresa “ARENAL SL” en el mes de junio de 2026?**

- A. El 1 de julio de 2026.
- B. El 1 de agosto de 2026.
- C. El día de la emisión de la providencia de apremio.
- D. Solo al transcurso de los 15 días naturales posteriores a la notificación de la providencia de apremio.

13 **Si la empresa “ARENAL SL” decidiese saldar su deuda con la Seguridad Social mediante un cheque, ¿cuál de los siguientes requisitos deberá cumplir el cheque?**

- A. Ser nominativo a favor del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- B. Estar fechado en el mismo día o, a lo sumo, los tres anteriores a aquel en que se efectúe la entrega.
- C. Estar conformados, visados o certificados por la entidad librada, que deberá retener el importe hasta un plazo, como mínimo, de 30 días posteriores a su emisión.
- D. Ser librados contra entidades financieras debidamente autorizadas y situadas en territorio europeo.

14 **Si la empresa “ARENAL SL” no pagase la deuda y se prosiguiera la vía ejecutiva con la subasta de un inmueble valorado en 20.000€. ¿Cuál sería el mínimo por el que se podría adjudicar el inmueble en la subasta suponiendo que no cubre el importe de la deuda y que se presentó mínimo una oferta verbal?**

- A. 100%.
- B. 75%.
- C. 60%.
- D. 25%.

15 **A finales de 2025 la empresa despidió disciplinariamente a un trabajador. Tras acudir a la vía judicial, el día 8 de junio de 2026, se le notifica a la empresa sentencia declarando nulo el despido y obligando a la empresa a readmitir al trabajador y hacerse cargo de los salarios de tramitación. ¿Estos salarios de tramitación serán objeto de cotización?**

- A. No.
- B. Sí, y se deberán pagar las cotizaciones sociales correspondientes antes del 30 de junio de 2026.
- C. Sí, y se deberán pagar las cotizaciones sociales correspondientes antes del 30 de julio de 2026.
- D. Sí, y se deberán pagar las cotizaciones sociales correspondientes antes del 31 de julio de 2026.